

1500139-86.2020.8.26.0288

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DA SILVA BRAGA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Fernando da Silva Braga e Wesley Barbosa da Conceição Pereira, ambos qualificados às fls. 11 e 12, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

2ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500139-86.2020.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500139-86.2020.8.26.0288

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DA SILVA BRAGA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Fernando da Silva Braga e Wesley Barbosa da Conceição Pereira, ambos qualificados às fls. 11 e 12, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 11h15min., na Rua Sebastião Ferreira da Silva, altura do nº 92, Distrito de São Benedito da Cachoeirinha, nesta comarca de Ituverava, em concurso de pessoas, caracterizado pelo ajuste prévio e união de esforços em comum, traziam consigo,

para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) porções de crack (droga derivada da cocaína), pesando 2,770g, acondicionadas em invólucros plásticos, e 2 (duas) porções de cocaína (*Erythroxylum coca*), pesando 0,560g, acondicionadas em microtubos tipo eppendorf, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo químico toxicológico de fls. 14/16, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2021 (fls. 175/176).

Os réus foram citados e apresentaram defesa prévia (fls. 96/101 e fls. 162/167).

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público ofertou as alegações finais orais e, ao fim e ao cabo, requereu a procedência da pretensão punitiva (cf. fls. 264 e mídia digital).

A defesa técnica, por sua vez, requereu a absolvição dos réus sob o fundamento de que inexistem provas aptas a denotar a mercancia ilegal de drogas.

Subsidiariamente, pleiteou-se a desclassificação da infração penal capitulada na denúncia para o crime tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (fls. 265/267).

É o sintético relatório. Decido.

A imprecisão probatória é um sinônimo de ausência de prova suficiente para uma condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecida, de modo cabal e incontroverso, a ocorrência do delito.

Vale dizer, uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser decretada com apoio seguro em prova cabal e extrema de dúvidas. Presunções e vagos indícios não ostentam tais qualidades de segurança e certeza, pelo que não podem servir de fundamento para a condenação de alguém. Na dúvida, impõe-se a absolvição, como regra absoluta em matéria penal.

Partindo-se dessa premissa, a pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade restou positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), bem como pelo laudo juntado às fls. 14/16, o qual restou positivo para a substância popularmente conhecida por "cocaína".

Lado outro, a mim me parece que não restou suficientemente positivada a destinação mercadológica da droga apreendida.

No ponto, conquanto a peça incoativa tenha veiculado a assertiva de que foram apreendidas duas espécies de substâncias entorpecentes na posse dos réus ("crack" e "cocaína"), o fato é que o prefalado laudo detectou a existência apenas deste último estupefaciente, cuja quantidade, individualmente considerada (15 porções na posse de Fernando e 11 porções na posse de Wesley), não se afigura significativa a ponto de indiciar a mercancia ilegal.

Demais disso, embora os milicianos tenham afirmado em solo judicial que o local da abordagem é conhecido como ponto de distribuição de drogas, é bem de ver que os denunciados não foram surpreendidos em circunstâncias verdadeiramente indicativas da prática do odioso comércio, haja vista a inexistência de referência ao fato de supostos usuários terem sido visualizados no local da apreensão da droga em tela.

A propósito, nunca é demais lembrar que os agentes da força pública afirmaram unissonamente que os réus foram monitorados pelo sistema de câmeras de segurança instantes antes da abordagem (cf. fls. 09/10), não se pontuando um único contato dos acusados com terceiros, apto a sugestionar a efetiva comercialização do indigitado psicotrópico.

Acresça-se que os increpados negaram a mercancia ilegal, cujas teses exculpatórias convergiram no sentido de que se encontravam no local a fim de consumirem a droga apreendida.

Destarte, não me parece desarrazoado concluir pelo estado de dúvida acerca da verdadeira destinação da "cocaína" em tela, notadamente à luz da observação veiculada pelo policial militar Wellington de Souza no sentido de que não havia recebido informações imputando a mercancia aos réus em data anterior ao fatos narrados na inicial acusatória (cf. mídia), a recomendar, pois, a desclassificação

da infração penal capitulada na inicial acusatória para o crime tipificado no art. 28, da Lei de Drogas.
Nesse sentido, *mutatis mutandis*:

TRÁFICO. Apelo defensivo que pretende a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Necessidade. Apreensão de pequena quantidade de drogas (total de 29 porções, somando aproximadamente 2,6g de cocaína e 2,1g de crack). Prisão em trânsito, longe de ponto de venda de drogas. Apelante absolutamente primário e menor de 21 anos. Versão de que teria adquirido as drogas para consumo pessoal razoável e compatível com as circunstâncias da apreensão, inclusive a quantidade e variedade de entorpecentes apreendida. In dubio pro reo. Apelo provido para desclassificar a conduta para aquela do art. 28 da Lei de Drogas, com anulação da condenação e abertura de vista ao Ministério Público, a fim de que possa avaliar a possibilidade de oferecer benefícios despenalizadores. Recurso ministerial prejudicado.

(TJSP; Apelação Criminal 1500612-09.2021.8.26.0621; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cruzeiro - Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

É certo que o corréu Fernando ostenta uma condenação penal pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (cf. fls. 274/277). Contudo, o sistema penal brasileiro adotou o direito penal do fato, com o que, não se pode condenar o agente pelo que ele é e sim pelo que ele fez, sendo-lhe constitucionalmente garantido em qualquer hipótese, por mais maculada que seja sua vida pregressa, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo *in dubio pro reo*.

Na quadratura final, oportuno salientar que este Magistrado comunga do entendimento jurisprudencial no sentido de que a desclassificação para a infração penal de menor potencial ofensivo não enseja a remessa dos autos ao Parquet para que analise a possibilidade de oferecimento das propostas de transação penal ou suspensão condicional do processo. É que "não pode prevalecer o entendimento literal quanto à norma prevista no artigo 383, §1º, do CPP, que em razão da modificação introduzida pela lei 11.719/2008, autoriza, em consequência de reconhecimento de definição jurídica diversa da contida na denúncia, o encaminhamento dos autos ao órgão ministerial quando houver a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo. A melhor exegese determina que, em se tratando de lei especial, necessária sua interpretação no conjunto de normas específicas, aplicando-se a norma do Código de Processo Penal apenas como subsidiária, afastando assim a interpretação literal. Não pode, a contrário sensu, uma vez firmada a convicção e já definido, no entender dos ilustres pares, a ocorrência de um determinado crime com a aplicação da respectiva sanção, retroceder o processo quando está ele praticamente no fim. Isso porque, admitir-se a remessa dos autos ao juízo de origem tão somente para que seja analisada a possibilidade de se ofertar proposta de transação penal ofende ao princípio da *perpetuatio jurisdictionis*" (TJSP; Apelação 0000470-75.2016.8.26.0097; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar os réus Fernando da Silva Braga e Wesley Barbosa Conceição Pereira, qualificados nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a ser circunstanciada pelo juiz da execução.

Custas ex lege, observando-se o benefício da gratuidade. Expeça-se oportunamente a certidão de honorários, nos termos do convênio OAB/Defensoria Pública.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ituverava, 08 de agosto de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito